



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26 Reg. Delibere	- Avvisi per la digitalizzazione a valere sulle risorse del PNRR – PA digitale 2026 – Nomina del RUP per gli adempimenti preliminari e successivi all'adesione a: - Avviso Misura 1.4.3 "Adozione Piattaforma PagoPA" - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" - Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" - Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"
Del 15/03/2023	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

L'anno **2023** Addì **15** Del mese di **Marzo**

Alle ore **13:15** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI**
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI**
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

PREMESSO CHE:

- Sono stati pubblicati diversi avvisi da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale dedicati ad incentivare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, attingendo alle risorse messe a disposizione del PNRR;
- L'Amministrazione Comunale di Squillace, sensibile all'argomento e intenzionata di voler continuare nel processo di digitalizzazione avviato da tempo, ha già presentato diverse candidature per attingere a detti finanziamenti ed è risultata beneficiaria di diverse linee di finanziamento,;
- Gli avvisi, in particolare, hanno come oggetto:
 - Avviso per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI";
 - Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PAGO PA";
 - Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI";
 - Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA'" - MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI";

Considerato che il comma 2 dell'art. 48 del DL n. 77/2021 stabilisce che sia nominato, per ogni procedura di acquisti PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento il quale *"con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera"*;

Visto che l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;

Visto che il RUP deve essere nominato con atto formale e che deve essere individuato tra funzionario anche di qualifica non dirigenziale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali e specifica formazione professionale;

Ritenuto che il Dott. Alessandro Consolo, per il suo ruolo di Responsabile del Settore Vigilanza abbia adeguate competenze professionali e specifica formazione professionale;

Posto che è stata accertata l'assenza di conflitti d'interesse tra il responsabile del procedimento sopra individuato e l'oggetto stesso della procedura ad evidenza pubblica e che quindi non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, al DPR. n. 62/2013 e all'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerata quindi la necessità di individuare il responsabile unico del procedimento al fine di provvedere all'espletamento di tutti gli adempimenti per la partecipazione a:

- **Avviso Misura 1.4.3 "Adozione Piattaforma PagoPA"**
- **Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"**
- **Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali"**
- **Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"**

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTA la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse di cui sopra, costituenti le motivazioni ai sensi dell'art. 3, co.1, della legge n. 241/90 e s.m.i., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. **DI NOMINARE** il dott. Alessandro Consolo, per il suo ruolo di Responsabile del Settore Vigilanza, a responsabile unico del procedimento per l'espletamento di tutti gli adempimenti per la partecipazione a:
 - **Avviso Misura 1.4.3 "Adozione Piattaforma PagoPA"**
 - **Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"**
 - **Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali"**
 - **Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"**
3. **DI DARE ATTO** che, in tutte le fasi della procedura in oggetto, il RUP è tenuto ad osservare e svolgere i seguenti compiti:
 - attenersi alle disposizioni impartite dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento adottato da questa amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione;
 - provvedere a creare le condizioni affinché l'acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori;
 - formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del successivo aggiornamento della programmazione;
 - se non è individuato altro organo competente secondo l'ordinamento dell'amministrazione, attestare l'eventuale carenza nell'organico della stazione appaltante di adeguate professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina della commissione giudicatrice;
 - svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
 - validare e approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, con propria determinazione adeguatamente motivata;
 - autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice;
 - svolgere, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, i compiti ivi previsti;
 - provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;

- trasmettere, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità tutta la documentazione di riferimento;
 - confermare l'attestazione di regolare esecuzione (attestata dal direttore dell'esecuzione nel caso in cui non coincida con il RUP);
 - predisporre, con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presentare una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate;
 - atto di indirizzo affinché provveda, in caso di offerte maggiormente valide e performanti, all'eventuale cambiamento dei programmi e/o software esistenti all'interno dell'amministrazione e in dotazione ai vari settori;
4. **DI DARE ATTO** che copia del presente atto venga inviata al Responsabile dell'Anagrafe Unica della Stazione Appaltante in virtù dell'obbligo a carico delle stazioni appaltanti, posto dall'art. 33-ter della L. n. 221/2012, di iscrizione all'Anagrafe Unica e aggiornamento annuale dei propri dati identificativi *"pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili"*.
 5. **DI DARE ATTO** che la presente nomina a RUP venga comunicata al dott. Alessandro Consolo, il quale provvederà contestualmente a dichiarare per iscritto l'assenza o l'eventuale presenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi;
 6. **DI DARE ATTO** che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Squillace, nella sezione *"Amministrazione trasparente"* ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
 7. **DI PRECISARE** che, avverso il presente provvedimento, è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Calabria (Tribunale Amministrativo Regionale Via De Gasperi 76/b – 88100 Catanzaro), entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del d.lgs. 104/2010;
 8. **DI DICHIARARE**, con apposita votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico approvato con Decreto legislativo n.267 del 18-8-2000, stante la necessità di espletare in tempi brevi i successivi adempimenti innanzi deliberati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Delibera n. 26

15/03/2023

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott. Pasquale Muccari)

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☒ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale

